

Nr. 4 Vorlage des Ministerialrats Killy an Staatssekretär Lammers. 10. Januar 1937

R 43 II/420a, Bl. 73–76

Druck: MOMMSEN, Beamtentum, S. 217–219

Beginn:

Beginn:

Vorläufige Notiz zu Rk. 17187 B (Entwurf des Reichsbeamtengesetzes)¹.

In dem Übersendungsschreiben vom 18. Dezember 1936² bringt der Reichsinnenminister zum Ausdruck, daß der Stellvertreter des Führers ihm mitgeteilt habe, „daß bei *allseitiger Übereinstimmung* der Herren Reichsminister über *alle* Vorschriften des Entwurfs einer erneuten Vorlage nichts im Wege stehen würde“.

a)³ Inzwischen ist von einer Anzahl der Herren Reichsminister gegen *den* § 42 des Gesetzes Widerspruch erhoben worden⁴. Hierzu ist folgendes zu bemerken:

In seiner ursprünglichen Fassung hatte dieser Paragraph die Einrichtung einer Stelle vorgesehen, an die ein Beamter außerhalb des Dienstweges Vorgänge sollte berichten können, die der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei Schaden zufügen könnten. Gegen diese Bestimmungen ist in den verschiedenen Besprechungen aus verschiedenen Gründen Widerspruch erhoben worden⁵. Allgemein ist seinerzeit zum Ausdruck gebracht worden, daß eine Umgehung des Dienstweges aus Gründen der Disziplin, der vom Führer abgeleiteten Amtsautorität und wegen des darin zum Ausdruck gelangenden Mißtrauens der vom Führer und Reichskanzler berufenen Reichsminister nicht tragbar sei. Da eine Einigung über diese Bestimmung nicht möglich war, enthielt der vorletzte Entwurf zu § 42 eine wahlweise Fassung des Abs. 2, die neben dem Vorschlag des Entwurfs einen Vorschlag des Reichskriegsministers brachte⁶. Der jetzt vorgelegte Entwurf hat lediglich den Vorschlag des vorhergehenden Entwurfs übernommen. Eine Stellungnahme des Reichskriegsministers, dessen Vorschlag also hiernach nicht berücksichtigt worden ist, liegt noch nicht vor. Schon die bisher vorliegenden Proteste lassen erkennen, daß eine Einigung hinsichtlich dieser umstrittenen Bestimmung keineswegs erzielt ist.

Sachlich möchte ich zu dieser Bestimmung folgende Bedenken geltend machen: Es erscheint im höchsten Grade unzweckmäßig, die Beamten der Wehrressorts anders zu behandeln als die gesamte übrige Beamtenschaft, so wie es nach dem Vorschlag des jetzigen Entwurfs der Fall sein würde. Es sollte die unvermeidliche psychologische Wirkung eines solchen auf die Dauer aufrechterhaltenen

¹ KabVorl. des „Dt. Beamtengesetzes (DBG)“, vom RIM am 18. 12. 1936 sämtl. Reichsministern, dem StSRk, StSPrk, PrMP und PrFM übersandt; R 43 II/420a, Bl. 2–61; R 1501–PA/1127, Bl. 85f., 90–147. Vorgeschichte s. ARH III, Nr. 8; zur Wiederaufnahme der Entwurfsarbeiten im Sept. 1936 und den verbliebenen Streitpunkten: MOMMSEN, Beamtentum, S. 100–102; MÜHL-BENNINGHAUS S. 152–160.

² Im Auszug abgedr. bei MOMMSEN, Beamtentum, S. 214.

³ Untergliederung in a) und b) von MD Wienstein hs. eingefügt.

⁴ Der im DBG-Entw. meistumstrittene § 42 (2) lautete wie im Entw. vom 11. 1. 1936, linke Spalte; s. ARH III, Nr. 8 Anm. 14. Gegen diese Fassung hatten das RBkD am 6. 1. 1937, der PrMP, der RWiM, der RKiM und der RAM, sämtl. mit Schreiben vom 7. 1. 1937, Widerspruch erhoben, am 13. 1. schloß sich auch der RMVP an; R 43 II/420a, Bl. 65–72; R 1501–PA/1127, Bl. 159–164, 180; vgl. BROZAT, Staat Hitlers, S. 317f.; MOMMSEN, Beamtentum, S. 215–217. Zu den Verhandlungen von MD Schütze und StS Pfundtner mit den Ressorts über eine Rücknahme ihrer Einsprüche bzw. nach möglichen Kompromißformeln s. R 1501/5550, Bl. 1–5, 9–27; R 1501–PA/1127, Bl. 182–202.

⁵ Vgl. bereits ARH II/2, Nr. 172 Anm. 9.

⁶ ARH III, Nr. 8 Anm. 14.

unterschiedlichen Zustandes nicht außer Betracht gelassen werden. Als Ziel muß m. E. der frühere Zustand einer gleichmäßigen Behandlung der Personen des Soldatenstandes, des Militärbeamtenstandes und der übrigen Beamtenschaft im Auge behalten werden.

Nach meinem Dafürhalten sollte eine allen berechtigten Ansprüchen Rechnung tragende Fassung unschwer gefunden werden können. Der sachliche Zweck dieser Bestimmung soll doch der sein, daß der Stellvertreter des Führers, der daran ein berechtigtes Interesse hat, von dienstlichen Vorgängen, die der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei schaden könnten, alsbald Nachricht erhält. Der berechtigte Anspruch der Behördenchefs geht dahin, daß dies auf eine Weise geschieht, die weder die Disziplin noch ihre Autorität verletzt, die sie vom Führer ableiten. Die jetzige Fassung des Entwurfs trägt keinem dieser beiden Erfordernisse in Wirklichkeit Rechnung. Die unmittelbare Benachrichtigung des Stellvertreters des Führers ist nur in den Fällen vorgesehen, in denen der meldende Beamte Mitglied der NSDAP ist. Ob mit dieser Beschränkung dem sachlichen Interesse des Stellvertreters des Führers gedient ist, möchte ich bezweifeln. Das Interesse geht nach meinem Dafürhalten vielmehr dahin, daß der Stellvertreter des Führers in *allen* Fällen, die von Bedeutung sind, die notwendige Kenntnis erlangt. Diese davon abhängig zu machen, ob der beobachtende Beamte zufällig Parteigenosse ist, scheint mir der Logik zu entbehren. Außerdem erscheint mir eine solche Unterscheidung innerhalb der Beamtenschaft, die *sämtlich* den nationalsozialistischen Staat zu vertreten haben [sic], wenig glücklich. Ich bin daher der Meinung, daß auf der einen Seite dem berechtigten Interesse der Partei dadurch Rechnung getragen werden kann, daß in allen Fällen von Bedeutung der Stellvertreter des Führers benachrichtigt wird. Den berechtigten Interessen der Dienstzucht und Autorität wäre dadurch Rechnung zu tragen, daß diese Benachrichtigung des Stellvertreters des Führers entweder auf dem Dienstwege erfolgt oder aber durch den zuständigen Reichsminister, wobei – ebenfalls aus Gründen der Disziplin – der unmittelbare Vorgesetzte des meldenden Beamten durch Vorlage einer Abschrift in Kenntnis zu setzen wäre. Einer solchen Regelung könnten und müßten meiner Ansicht nach alle Reichsminister einschließlich des Reichskriegsministers zustimmen. Die Fassung des Abs. 2 könnte dann dem Sinne nach (der Vorschlag ist noch nicht genügend durchdacht) etwa wie folgt lauten:

„Der Beamte hat seine Anträge und Beschwerden auf dem Dienstwege vorzubringen. Glaubt er dienstliche Vorgänge zu beobachten, die der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei schaden könnten, so ist er nur berechtigt, seine Beobachtungen, wenn er sie nicht auf dem Dienstwege vorbringen will, unmittelbar seiner obersten Reichsbehörde zu melden. Tut er dies, so hat er gleichzeitig seiner vorgesetzten Dienststelle darüber Meldung zu machen. Die oberste Reichsbehörde setzt den Stellvertreter des Führers unverzüglich durch Übersendung einer Abschrift der Meldung in Kenntnis, nötigenfalls vorbehaltlich späterer Stellungnahme, sofern es sich nicht ersichtlich um eine Angelegenheit ohne Bedeutung handelt.

Für Beschwerden persönlicher Art ist in allen Fällen der Dienstweg einzuhalten.“

Vorbehaltlich einer besseren Formulierung im einzelnen erscheint mir inhaltlich eine so gefaßte Bestimmung allen berechtigten Erfordernissen gerecht zu werden.

b) Einen wesentlichen Streitpunkt bilden ferner die §§ 129 ff. des Entwurfs, die sich mit der Kürzung des Einkommens von Wartestands- und Ruhestandsbeamten befassen, die außerdem ein anderes Arbeitseinkommen beziehen⁷.

Gegen diese Bestimmungen sind bisher sowohl vom Reichsarbeitsminister wie vom Preußischen Finanzminister Einsprüche und Bedenken erhoben worden⁸. Die Ausführungen erscheinen beachtlich. Als eigene Auffassung möchte ich bemerken:

⁷ Hierzu s. ebd. Ziff. 6.

⁸ Zuletzt vom PrFM am 5. 1., vom RAM am 7. 1. 1937; R 43 II/420a, Bl. 63, 72.

In ein Beamtengrundgesetz gehören m. E. keine Bestimmungen, die ihrer Natur nach nur einen zeitlich vorübergehenden Zustand treffen sollen. Dies scheint mir aber [hier] der Fall zu sein. Die Ruhestandsbeamten, die außerdem noch in größerem Umfange oder überhaupt ein Arbeitseinkommen beziehen, werden sicherlich nicht auch in nur annähernd in Betracht kommender Anzahl vorhanden sein. Denn in den Ruhestand versetzt werden nur Beamte, die entweder aus Gründen des Alters (65 Jahre) oder aus Gründen der Dienstunfähigkeit nicht mehr weiterverwendet werden. Diese Beamten werden also für eine andere Tätigkeit kaum noch in Betracht kommen. Bei Wartestandsbeamten erscheinen mir die Ausführungen des Preußischen Finanzministers zutreffend⁹. Wenn überhaupt eine mehr als vielleicht dem Normalzustand entsprechende Anzahl solcher Beamten vorhanden sein sollte, so wird das im wesentlichen auf die Personalabbauverordnung des Jahres 1923¹⁰ und auf die nach dem BBG im Jahre 1933 getroffenen Maßnahmen¹¹ zurückzuführen sein. Das kann aber *nicht* als ausreichender Anlaß erscheinen, um nun *allgemein und grundsätzlich solche Bestimmungen* für die Beamtenschaft in dem für sie bestimmten Grundgesetz zu *verewigen*. Hinzu kommt, daß nicht ersichtlich ist, weshalb diesem verschwindenden Teil der Beamtenschaft der Teil ihrer Einkünfte genommen werden soll, der als zurückgelegter Teil ihres Dienst Einkommens zu betrachten ist und betrachtet wird. Auch unter dem Gesichtspunkt des Doppelverdienertums können diese Bestimmungen m. E. nicht mehr gehalten werden, nachdem die Arbeitslosigkeit sozusagen auf das Normalmaß zurückgeführt ist. Ich möchte annehmen, daß sich die überwiegende Mehrheit der Herren Reichsminister für eine Streichung dieser Bestimmungen ohne weiteres bereitfinden ließe.

Ohne eine Einigung zunächst über die beiden vorbezeichneten Streitpunkte ist der Entwurf nicht kabinettstreu. Da die Verabschiedung dieses Gesetzes m. E. inzwischen auch keineswegs dringlicher geworden ist, würde ich vorschlagen, falls nicht eine restlose Einigung vorher erfolgt, den Entwurf nicht auf die Tagesordnung der Kabinettsitzung vom 26. Januar 1937 zu bringen. Ich möchte auch heute noch die Auffassung vertreten, daß ein Reichsbeamtengesetz als Grundgesetz nicht zu Beginn, sondern fast als Abschluß der Reichsreform herausgebracht werden sollte¹². Zu den einzelnen, weniger bedeutenden Punkten wird noch Stellung zu nehmen sein, wenn die Äußerungen der Herren Reichsminister in größerer Anzahl vorliegen¹³.

⁹ Der PrFM (o. Anm. 8) hatte verlangt, mindestens die polit. Beamten von den Kürzungen auszunehmen: „Die Gründe für ihre Ausnahmebehandlung liegen auf der Hand. Mit der Annahme des politischen Amtes begeben sich diese Beamten des Rechts der Dienstleistung auf Lebenszeit; sie müssen jederzeit mit einer plötzlichen Amtsenthebung rechnen, für die durchaus nicht immer in ihrer Person liegende Gründe maßgebend zu sein brauchen, und sind sodann fast ausnahmslos, insbesondere die Beamten im jüngeren Lebensalter (z. B. Landräte), auf den Bezug eines verhältnismäßig gering bemessenen Wartegeldes und nach der Versetzung in den Ruhestand eines noch geringeren Ruhegehalts angewiesen.“ Diese Nachteile könnten den Beamten nur zugemutet werden, wenn sie nicht zu besorgen hätten, daß ihr Ruhegehalt bei einem Einkommen aus priv. Tätigkeit geschmälert werde. „Es liegt hier ähnlich wie bei den Offizieren, die sich ebenfalls eine Entlassung in jüngeren Lebensjahren gefallen lassen müssen und für die m. W. der Herr Reichskriegsminister die Kürzungsvorschriften ablehnt.“

¹⁰ VO zur Herabminderung der Personalausgaben des Reichs (Personal-Abbau-VO) vom 27. 10. 1923 (RGBl. I S. 999).

¹¹ Im einzelnen s. MOMMSEN, Beamtentum, S. 39–61; Mühl-Benninghaus S. 1–93.

¹² Zur Auffassung Killys hierzu vgl. ARH III, Nr. 8 Anm. 22.

¹³ RIM Frick trug den DBG-Entw. Hitler im Beisein von Lammers am 13. 1. 1937 vor. Dabei übernahm Hitler Killys Auffassung, „daß es das Richtige wäre, jedem Beamten (ob Mitglied der Partei oder nicht) ein Recht zu geben, dienstliche Vorgänge, die der NSDAP schaden könnten, ihm – dem Führer – zu Händen des Staatssekretärs und Chefs der Reichskanzlei zu melden. Seine – des Führers – Sache würde es dann sein, die Entscheidung über solche Meldungen selbst zu treffen oder dem Reichsminister Heß als dem für Parteiangelegenheiten zuständigen Reichsminister zur Entscheidung zu überweisen“. Frick wurde beauftragt, eine entspr. Neufassung von § 42 (2) mit dem StfF abzustimmen; die §§ 129ff. wünschte Hitler zu streichen; R 43 II/420a, Bl. 76; Druck: MOMMSEN, Beamtentum, S. 220. Nach Rücksprache mit Heß am 14. 1. legte Frick am 15. 1. eine revid. KabVorl. des DBG vor; R 43 II/420a, Bl. 77–94; R 1501/5550, Bl. 31–64; R 1501–PA/1127, Bl. 216–235. § 42 (2) lautete nun: „Der Beamte hat seine Anträge und Beschwerden auf dem Dienstwege vorzubringen. Glaubt er dienstliche Vorgänge zu beobachten, die der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei schaden könnten, so hat er sie ebenfalls auf dem Dienstwege zu melden; will er sie nicht auf dem Dienstwege Vorbringen, so darf er sie nur seiner obersten Reichsbehörde unmittelbar oder gleichzeitig dem Führer und Reichskanzler und der obersten Reichsbehörde melden. Ein Beamter der Wehrmacht darf seine Beobachtungen nur auf dem Dienstwege Vorbringen. Für Beschwerden persönlicher Art muß der Dienstweg innegehalten werden.“ – Eine Fundamentalkritik des Entw. durch Reichsbeamtenführer Hermann Neef vom 16. 1. 1937, die Killy wegen ihrer durchgängigen Tendenz, die

Dr. K[ill]y

Parteiloyalität über die Beamtendisziplin zu stellen, einer ebenso scharfen Kritik unterzog, blieb ohne Einfluß auf den weiteren Gang der Dinge; R 43 II/420a, Bl. 95–103. Noch am 26. 1., dem Tag der Kabinettsitzung, setzte Hitler die Vorlage zunächst von der TO ab, weil der neue § 42 (2) nicht seinen Maßgaben entspreche, um sie dann auf Intervention Fricks doch noch zur Beschlußfassung zuzulassen; s. Anhang, FV 30*; MOMMSEN, Beamtentum, S. 220f. Fortgang s. Dok. Nr. 21 P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 4 Vorlage des Ministerialrats Killy an Staatssekretär Lammers. 10. Januar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d004>